

1527338-35.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Augusto Antonini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYKON FELIPE ALVES DA SILVA

VISTOS, etc.

MAYKON FELIPE ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 09 de novembro de 2.021, na Rua Palmares, nº 847, Campo Belo, nesta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

1527338-35.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1527338-35.2021.8.26.0228 - Controle nº 1.331/21

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYKON FELIPE ALVES DA SILVA

VISTOS, etc.

MAYKON FELIPE ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 09 de novembro de 2.021, na Rua Palmares, nº 847, Campo Belo, nesta capital, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico e a consumo de terceiros, as drogas discriminadas na denúncia, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado a apresentar defesa prévia, que foi juntada aos autos por defensora pública. Em seguida, a denúncia foi recebida e o réu citado.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça pronunciou-se pela procedência da pretensão punitiva, ao passo que a Dra. Defensora Pública pugnou pela absolvição, com fundamento na insuficiência de provas, ou, alternativamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

É o relatório. DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

Ouvido em juízo, o réu admitiu que portava os entorpecentes discriminados na denúncia na data dos fatos, mas que se destinavam a seu uso próprio. Faz uso de maconha e cocaína desde os 12 anos de idade. Correu em fuga por ostentar antecedentes criminais.

E as demais provas produzidas mostraram-se suficientes a embasar um decreto condenatório exclusivamente pelo delito de porte de entorpecentes para uso próprio.

Realmente, os policiais militares Lucas e René relataram ao magistrado que se encontravam em patrulhamento de rotina, quando se depararam com dois homens correndo. Um deles conseguiu fugir e o réu foi detido quando tentava pular um muro. Aprenderam uma sacola plástica em sua cintura, contendo 13 invólucros de maconha e 15 pinos de cocaína, além de 485 reais em dinheiro. Ouviram dele a confissão informal de que praticava ali o tráfico ilícito de entorpecentes. Não presenciaram qualquer ato de venda de entorpecentes. Não conheciam o denunciado até a data dos fatos, que reconheceram na audiência judicial.

E essa foi toda a prova oral produzida durante a instrução processual, que só é suficiente a atestar a autoria do crime descrito no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Destaque-se inicialmente a idoneidade e credibilidade da prova oral produzida pela acusação, pois realizada por dois policiais militares que sequer conheciam o denunciado até a data dos fatos, tal como ambos afirmaram ao magistrado, do que se conclui que não teriam motivos para injustamente incriminá-lo, criando contra Maykon Felipe Alves da Silva uma estória fantasiosa.

Por outro lado, a jurisprudência já se pacificou no sentido de que o depoimento de policiais consiste em prova idônea, salvo se houver alguma circunstância nos autos que o desmereça, fato inócidente na espécie.

Diante de tais premissas, há que se concluir que o denunciado realmente se encontrava na posse de 13 porções de maconha e 15 invólucros de cocaína.

O que se discute nos autos, portanto e tão somente, é se as portava para a venda ou para seu uso próprio.

E os elementos de prova trazidos aos autos apontam para a tese defensiva.

De fato, tais policiais relataram que não presenciaram qualquer ato de venda de entorpecentes por parte do denunciado.

Outrossim, apenas 13 porções de maconha e 15 invólucros de cocaína foram apreendidas em seu poder, quantidade que poderia ser mesmo consumida por uma única

pessoa.

E a quantia de 485 reais em dinheiro também encontrada em seu poder não é significativa e não traz a certeza de provir do comércio ilícito de drogas.

A suposta confissão informal de autoria não tem qualquer valor probatório, nos precisos termos do art. 155 do CPP.

Deste modo, há que se concluir de que não há provas suficientes acerca da prática daquele delito mais grave, sendo de rigor a desclassificação para o porte de entorpecente para consumo pessoal, descrito no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade decorre do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/08), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14/15) e do Exame Químico-Toxicológico (fls. 106/108), segundo o qual a droga apreendida consistia em "Cocaína" e "Tetrahidrocannabinol".

Passo a fixar a pena.

Conforme certidões acostadas a fls. 74/75 e 133/135, o réu tem contra si duas condenações penais definitivas por roubo, cujo pena da mais recente só se extingiria em 15 de outubro de 2.019 (fls. 98), portanto dentro do lapso temporal previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal. Deste modo, é reincidente e ostenta maus antecedentes.

Assim, aplico ao réu a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses, conforme faculta o art. 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, diante da desclassificação ora operada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de condenar MAYKON FELIPE ALVES DA SILVA, Rg. nº 45.116.570-SSP/SP, filho de Marcos Joaquim da Silva e Ana Lúcia Alves, como incurso nas sanções do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de "prestação de serviços à comunidade" pelo prazo de 10 (dez) meses.

O réu fica aqui advertido de que, em caso de descumprimento injustificado da pena acima imposta, poderá ser submetido à admoestação verbal ou multa (art. 28, § 6º, da Lei nº 11.343/06).

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de abril de 2.022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito